Les fondamentaux du droit commun

Fiche mémo — statut de l'emprunteur, capacité, consentement, données

1 · Pourquoi le droit civil concerne l'IOBSP

LE DOSSIER EST REFUSÉ

Un seul époux emprunte sous communauté, sans consentement de l'autre : le prêteur perd sa garantie.

LE CONTRAT EST ANNULABLE

Un majeur sous curatelle signe seul, un consentement est vicié : l'établissement se retourne vers l'intermédiaire.

C'EST VOTRE RESPONSABILITÉ

Vous n'êtes pas notaire, mais vous devez recueillir la situation juridique du client et alerter quand elle pose difficulté.

LES NUMÉROS D'ARTICLES

Le programme officiel cite les articles 1109 et 1134 du code civil, numéros d'avant la réforme de 2016. Aujourd'hui : art. 1128 (conditions de validité), 1130 et suivants (vices du consentement), 1104 (bonne foi), 1112-1 (devoir d'information). Le fond est inchangé.

2 · Le statut juridique de l'emprunteur

Situation	Qui s'engage ?	Le point de vigilance
Marié, communauté légale	L'époux emprunteur engage ses biens propres et ses revenus ; les biens communs seulement avec le consentement exprès de l'autre.	Le cœur du sujet : art. 1415.
Marié, séparation de biens	Chacun sur son propre patrimoine.	Achat indivis : quotes-parts cohérentes avec le financement.
Marié, participation aux acquêts	Comme la séparation pendant le mariage.	Régime rare : exiger le contrat de mariage.
Marié, communauté universelle	Presque tout est commun.	L'article 1415 s'applique quand même à l'emprunt.
Pacsé	Séparation des patrimoines par défaut. Solidarité limitée aux dettes de la vie courante.	Aucune solidarité sur l'emprunt immobilier : coemprunteurs.
Concubin	Aucun statut patrimonial.	Achat en indivision ; le survivant n'hérite pas : quotités d'assurance.
Divorcé	Lui seul, mais la liquidation peut être inachevée.	Exiger le jugement et l'état liquidatif ; prêt commun non soldé.

LA QUESTION DU PREMIER RENDEZ-VOUS

« Êtes-vous marié ? Avez-vous fait un contrat de mariage ? » Si oui, en demander la copie. Sans contrat : communauté réduite aux acquêts. Ne jamais présumer.

3 · La communauté légale et l'article 1415

BIENS PROPRES

Possédés avant le mariage, ou reçus par donation ou succession pendant le mariage.

BIENS COMMUNS

Acquis pendant le mariage à titre onéreux, plus les revenus, salaires et fruits des biens propres.

L'EXCEPTION DU PASSIF

Les dettes du mariage engagent en principe la communauté — sauf l'emprunt et le cautionnement.

ARTICLE 1415 DU CODE CIVIL

« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, lequel, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »

Consentir	S'engager (caution)	Être coemprunteur
Le conjoint autorise : les biens communs sont engagés, pas ses biens propres. Signature dédiée.	Il garantit la dette sur son patrimoine, dans les limites de son engagement.	Il est débiteur du prêt au même titre que l'autre. C'est ce que la banque demande dès que le bien est commun.

4 · Couples non mariés et indivision

PACS ET CONCUBINAGE

Pas de solidarité sur l'emprunt immobilier. Pour engager les deux : coemprunteurs. Le concubin survivant n'hérite pas : réfléchir aux quotités d'assurance.

L'INDIVISION

Chacun détient une quote-part, qui n'a pas à être de 50/50 mais doit refléter l'apport réel — sinon, risque de donation indirecte. « Nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision » : la convention sécurise la sortie.

LE RÉFLEXE

Couple non marié qui achète à deux = indivision + coemprunt + quotités d'assurance. Rédiger la convention d'indivision est l'affaire du notaire ; savoir qu'elle est nécessaire est la vôtre.

5 · La capacité

Situation	Peut-il emprunter ?	Ce que fait l'IOBSP
Mineur non émancipé	Non : l'emprunt suppose l'autorisation du juge.	Ne pas monter ; renvoyer au notaire et au juge.
Mineur émancipé	Oui, comme un majeur, sauf exceptions.	Exiger l'acte d'émancipation.
Sauvegarde de justice	Oui : la capacité est conservée, mais les actes peuvent être rescindés pour lésion ou réduits pour excès.	Vigilance renforcée ; documenter le conseil.
Curatelle	Pas seul : **assistance** du curateur, qui signe à côté.	Exiger le jugement ; deux signatures.
Tutelle	Non : **représentation** par le tuteur, avec autorisation pour l'emprunt.	Exiger le jugement et l'autorisation.
Habilitation familiale	Selon l'étendue de l'habilitation.	Exiger la décision et vérifier son périmètre.

LES SIGNAUX FAIBLES

La personne qui ne répond pas elle-même, l'accompagnant qui répond à sa place, l'incohérence entre le discours et le projet. Posez la question : « Faites-vous l'objet d'une mesure de protection ? » Et recevez la personne seule, au moins quelques minutes.

6 · Le consentement et ses vices

Trois conditions de validité du contrat (art. 1128) : le consentement des parties, leur capacité, un contenu licite et certain.

Vice	Ce qu'il recouvre	Dans notre métier
Erreur	Méprise sur les qualités essentielles. L'erreur sur la valeur ou sur un simple motif ne vicie pas.	Le client croyait signer un taux fixe ; le prêt est révisable.
Dol	Manœuvres, mensonge, ou dissimulation intentionnelle d'une information déterminante (réticence dolosive).	Taire une clause pénalisante pour emporter la signature.
Violence	Pression inspirant la crainte d'un mal considérable, y compris l'abus d'un état de dépendance.	Faire signer un emprunteur en détresse financière en abusant de sa situation.

LA SANCTION

Nullité **relative** : seule la victime peut l'invoquer, dans un délai de cinq ans ; le contrat est anéanti rétroactivement. La lésion n'est pas un vice du consentement.

7 · Bonne foi et pratiques commerciales déloyales

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (art. 1104, d'ordre public) : la négociation, donc votre rendez-vous, est couverte. Celui qui connaît une information déterminante pour l'autre doit la lui donner (art. 1112-1), sauf sur l'estimation de la valeur de la prestation.

	Pratique trompeuse	Pratique agressive
Ce que c'est	Présentation fausse ou de nature à induire en erreur, ou omission d'une information substantielle.	Sollicitations répétées et insistantes, contrainte physique ou morale altérant la liberté de choix.
Exemples	Un taux d'appel sans ses conditions ; un comparatif partiel présenté comme exhaustif ; un accord de principe présenté comme un accord.	Relancer un prospect sans relâche ; presser la signature sur l'expiration d'une offre inexistante.
Sanction	2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, montant pouvant être porté à une proportion du chiffre d'affaires. Contrôle DGCCRF.	Mêmes peines. Le contrat conclu à la suite d'une pratique agressive est nul.

8 · Données personnelles et secret bancaire

LE RGPD

Base légale : les mesures précontractuelles demandées par la personne, ou son consentement pour la prospection. Minimisation (ce qui est nécessaire au dossier, pas « au cas où »), durée de conservation définie, information dès la collecte, droits de la personne, sécurité. Failles fréquentes : messagerie personnelle, stockage non maîtrisé.

LE SECRET BANCAIRE (ART. L. 511-33 CMF)

Il s'impose à l'établissement et se propage à ses intermédiaires. Le client peut le lever à votre profit : c'est l'objet du mandat et de l'autorisation de transmission. Envoyer un dossier à cinq banques « pour voir », sans accord écrit sur la liste, est fautif.

CE QUE LE SECRET NE COUVRE PAS

La déclaration de soupçon à TRACFIN n'est jamais une violation du secret (module 5).

9 · Ce qui tombe à l'examen

1. Article 1415 : sans consentement exprès, l'emprunt n'engage que les biens propres et les revenus.
2. Le conjoint qui consent n'engage pas ses biens propres.
3. Curatelle = assistance ; tutelle = représentation.
4. La réticence dolosive est un dol.
5. Le PACS ne crée pas de solidarité sur l'emprunt immobilier.